

1502171-78.2021.8.26.0466

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... réu é portador de maus antecedentes, inclusive por tráfico de drogas, autos 1500876-42.2020.8.26.0530, razão pela qual não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502171-78.2021.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502171-78.2021.8.26.0466

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2103569/2021 - DEL.POL.PONTAL, 12107909 - DEL.POL.PONTAL, 236/21/414 -

DEL.POL.PONTAL, 2103569 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LEONARDO WESLEY DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LEONARDO WESLEY DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 07h48, na Rua Mafalda Pachioni, nº 103, Centro, nesta cidade e comarca de Pontal, o acusado trazia consigo 54 microtubos contendo o peso líquido total de 29,499g de cocaína, 50 unidades com peso líquido total de 10,58g de crack e 38 porções contendo 78,7g de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o Ministério Público, o denunciado estava se dedicando ao tráfico de drogas nesta cidade de Pontal e trazia consigo as drogas acima mencionadas para fins de

entrega a consumo de terceiros.

Conforme a denúncia, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina, momento em que avistou o denunciado em atitude suspeita, saindo de um terreno, sendo que ele, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou uma sacola no aludido terreno e sentou em uma cadeira na rua supramencionada, defronte ao numeral 84, e em busca pessoal, os Policiais apreenderam a quantia de R\$ 10,00.

Consta, por fim, que os Policiais fizeram buscas no terreno e lá encontraram a sacola dispensada pelo denunciado, verificando-se que nela havia 54 microtubos contendo o peso líquido total de 29,499g de cocaína, 50 unidades com peso líquido total de 10,58g de crack e 38 porções contendo 78,7g de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com efeito, o denunciado foi preso em flagrante delito e, perante a autoridade policial, negou a prática do delito.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial fls. 01/57, conduzido pela autoridade competente.

Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fls. 82/88).

Recebida a denúncia em 03 de junho de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 90/91).

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se o acusado ao final.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa suscitou pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudos periciais (fls. 16/18 - fls. 19/21 - fls. 22/24).

Os laudos de fls. 16/18 - fls. 19/21 constataram a presença da substância Cocaína, e o laudo de fls. 22/24, a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (maconha), ambas as substâncias relacionadas na Lista "F1" e "F2" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Tiago Dourado Silva, testemunha de acusação, policial militar, que se recorda da ocorrência; estavam em patrulhamento ostensivo; avistamos o Leonardo saindo de um terreno baldio; dispensou a droga no chão; havia maconha e cocaína; ele já era conhecido dos meios policiais por tráfico; eu já tinha prendido ele em datas anteriores no mesmo local; no dia dos fatos ele dispensou a sacola no chão assim que viu a viatura; ele não estava sentado no chão; não se lembra do que ele disse na abordagem; não me recordo se ele assumiu a droga; encontrei alguma quantia em dinheiro com ele; não tinha outras pessoas por perto no momento da abordagem; geralmente eles compram e vão utilizar em outro local; ele tentou se evadir, foi alcançado, abordado e conduzido ao DP; que não sabe quem é Taís.

Marcos Aurélio de Souza, testemunha de acusação, policial militar, depôs no mesmo sentido de seu companheiro de farda; a região é conhecida pelo tráfico de drogas; ele estava saindo do terreno, avistou a viatura, dispensou algo no terreno, era uma sacola de entorpecentes; ele era conhecido dos meios policiais; ele tinha R\$10,00, foi maconha, cocaína e crack que encontramos; fui eu que abordei o Leonardo; na hora só estava ele no local; na delegacia eu não me recordo do que ele falou; ele foi ouvido lá, depois chegou a Advogada.

Leonardo Wesley dos Santos, acusado, 20 anos, namora, não tem filhos menores de 12 anos, sem profissão, fazia bicos, foi preso por tráfico; no dia que eles me pegaram eu estava indo pra trabalhar; tinha mais gente; eu estava com R\$10,00 no bolso pra comprar marmite no trabalho; eu estava sentado lá, aí ele já veio me enquadrando;

aí entraram dentro do terreno e já veio com droga e disse que era minha; na delegacia minha advogada chegou; eu não estava vendendo droga; havia várias pessoas no local; eu estava até de botina; estava indo trabalhar.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares foram claros e precisos, porque ainda em solo da investigação preliminar depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

Importante salientar que, em seus depoimentos, os policiais relataram que foi apreendida alta quantidade de entorpecentes, de forma a não restar qualquer dúvida em relação à prática de tráfico de drogas.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

A forma como o delito ocorreu foi bem descrita tanto na denúncia quanto confirmada em audiência pelos policiais militares.

Todos esses elementos somados à diversidade de drogas e o modo de acondicionamento do entorpecente, deságuam com segurança o propósito de ser congruente que o réu cometeu a conduta prevista no artigo 33 da Lei antidrogas.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação é de rigor.

Demais disso o réu é portador de maus antecedentes, inclusive por tráfico de drogas, autos 1500876-42.2020.8.26.0530, razão pela qual não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, considero a quantidade de drogas e sua natureza, sendo que a cocaína e o crack são drogas de maior potencial lesivo e viciante, causadoras de maior dano à saúde pública. Anoto, ainda, que a cidade de Pontal é pequena (pouco mais de 50.000 habitantes) e os efeitos são mais danosos, tendo em vista a quantidade de pessoas para as quais seriam vendidas os 54 microtubos de cocaína e 50 unidades de crack. Verifico também que, conforme já salientado, o réu ostenta maus antecedentes, conforme folha de antecedentes fls. 69/71 e certidão de fls. 72/74, inclusive por crime de tráfico de drogas, autos 1500876-42.2020.8.26.0530.

As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. Presentes duas vetoriais negativas, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no art. 65, inciso I do CP – agente menor de 21 anos na data do fato. Presente a agravante da reincidência, compenso-a integralmente com a atenuante e mantenho a sanção intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa..

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, assim fixo a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, considerando os maus antecedentes, além da circunstância judicial negativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu LEONARDO WESLEY DOS SANTOS, como incurso artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, 07

(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

Prejudicada a aplicação do artigo 44 e 77 do Código Penal em razão da quantidade de pena aplicada.

Declaro o perdimento dos bens e numerários apreendidos em favor da União Federal, bem como sua destruição, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10).

Arbitro honorários advocatícios ao Defensor constituído nos autos, se for o caso. Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Decreto o perdimento dos materiais apreendidos, não havendo interesse, fica desde já autorizada a destruição.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP) perante o Juiz da Execução Penal.

Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

c) Arquivem-se, observadas as formalidades de praxe.

P.R.I.

Pontal, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA